

0015682-56.2014.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... para a prática, reiterada ou não, do tráfico de drogas, bem como, em 8 de abril de 2014, por volta das 15h, na Rua Abelardo Pinto Piolim, 180, Casa 2, Jardim São Victor, Osasco-SP, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, Bruno possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo de uso restrito por equiparação, consistente em revólver Taurus, .38, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 18h00min

Processo Digital 0015682-56.2014.8.26.0405 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0015682-56.2014.8.26.0405

Controle: 2014/001753

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

Bruno de Souza Carlos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

BRUNO DE SOUZA CARLOS, qualificado nos autos, juntamente com Fábio Lopes Oliveira, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 35, da Lei 11.343/06, e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, em 8 de abril de 2014, por volta das 15h, e em datas anteriores, nas proximidades da praça na Rua Hércules Antônio Barca, Novo Osasco, Osasco-SP, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, associaram-se entre si e com outros indivíduos, não-identificados, para a prática, reiterada ou não, do tráfico de drogas, bem como, em 8 de abril de 2014, por volta das 15h, na Rua Abelardo Pinto Piolim, 180, Casa 2, Jardim São Victor, Osasco-SP, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, Bruno possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo de uso restrito por equiparação, consistente em revólver Taurus, .38, com numeração raspada, municiado com seis cartuchos.

Apurou-se que policiais civis efetuavam diligências quando viram Fábio e outros dois indivíduos em atitude que reputaram suspeita, decidindo os abordar. Com Fábio foi encontrada uma porção de maconha e nada de ilícito foi localizado com os outros indivíduos.

Indagado, Fábio admitiu, informalmente, que comercializava drogas, porém naquele momento já havia vendido tudo o que tinha. Ele também indicou o endereço onde pegava as drogas, informando que ali residia Bruno, seu gerente. Os agentes policiais se dirigiram ao local indicado por Fábio e, franqueada a entrada no imóvel, encontraram, no guarda-roupas de Bruno, envolto em suas camisetas, a arma de fogo, duas porções de maconha, relógios, correntes de pescoço, um celular e R\$ 100,00 em dinheiro, uma sacola plástica contendo um caderno com cálculo referente à traficância, vários recipientes plásticos comumente utilizados para armazenar drogas e duas latas com resíduo de cloreto de metileno. A denúncia foi ofertada e determinada a notificação de Bruno e Fábio (fls. 112/113). Eles não foram localizados, sendo notificados por edital e determinada a suspensão do processo-crime e do curso do prazo prescricional, conforme artigo 366, do Código de Processo Penal (fls. 171). Posteriormente, Bruno foi notificado pessoalmente (fls. 187). Para Fábio, ainda não-localizado, os autos foram desmembrados (fls. 240/241). Sobreveio a defesa preliminar (fls. 239) e, não havendo causas de sumária absolvição, a denúncia foi recebida em 10 de dezembro de 2019 (fls. 240/241). Bruno foi citado (fls. 215). Em instrução processual criminal, foram ouvidas testemunhas (fls. 291/292). Deixou-se de prosseguir com o interrogatório do acusado, tendo ele sido declarado revel (fls. 293). Encerrada a instrutória, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 293). Em sede de memoriais escritos, a Dra. Promotora de Justiça pleiteou pela improcedência da ação penal e consequente absolvição de Bruno nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 296/298). A Defesa, igualmente, pugnou pela absolvição, conforme o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a aplicação do § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06 (fls. 302/310). É o relatório. Fundamento. Decido. O conjunto probatório amealhado na fase judicial se mostra frágil. A testemunha Policial Civil Manuel Martinho relatou que, em razão do tempo decorrido, antes da audiência, leu o B.O., lembrando-se vagamente do ocorrido. Fizeram a abordagem na Praça Novo Osasco e um dos indivíduos estava com droga. Estava com dois amigos. Na Delegacia ele confessou que estava ali vendendo e disse onde pegava o entorpecente. Foram até o local, onde a entrada foi franqueada e houve apreensão de mais drogas e arma de fogo. Segundo o abordado, ele indicou Bruno. Nessa residência estava a namorada ou acompanhante de Bruno, que era uma adolescente, e uma senhora que não se recorda se era a sogra ou a mãe dele. Bruno não estava na casa no dia. Não se recordou das circunstâncias da prisão de Bruno (fls. 290/293). A testemunha Policial Civil Marco Antônio afirmou que em razão do tempo decorrido e por ser fato corriqueiro, não consegue se recordar dos fatos (fls. 292). Ressalte-se que Bruno não foi interrogado em Juízo, sendo declarado revel. Como bem salientado pelo Ministério Público, em Juízo, não foram esclarecidas informações acerca da diligência que culminou no ingresso da casa de Bruno, com apreensão da arma de fogo, anotações típicas de tráfico e do cloreto de metileno, e nem como tal local estaria relacionado a ele, posto que sequer estaria ali. “Enfim, pode-se até duvidar de uma conduta inocente por parte dos réus apelantes. É possível mesmo que reste em cada um dos agentes da lei - policiais, representantes do Ministério Público e magistrados - a íntima convicção relativa à culpabilidade dos acusados na condição de traficantes. No entanto, para uma condenação tão grave e de efeitos tão severos, o convencimento subjetivo há que restar, além das provas indiretas, minimamente provado” (TJMG - nos Autos nº 288397- 3 - j. 17/09/2002 - p. 20/09/2002). Cabe ressaltar que, como cediço, na fase da denúncia vigora o princípio in dubio pro societatis da análise das provas e o inquérito-policial é peça meramente

informativa destinada tão-somente a autorizar o exercício da ação-penal. Todavia, na sentença, se das provas emergem dúvidas da autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo. Neste sentido:

“Inquérito Policial - Valor deste que não pode ser tamanho que autorize a condenação apenas com seus elementos - Prova suficiente para o oferecimento da denúncia, mas não para a condenação - Absolvição mantida” (Relator: Renato Nalini - Apelação Criminal 94.764-3 - Mauá - 25.03.91).

“Inquérito policial - Natureza - Disciplina da Prova - O inquérito policial constitui mero procedimento administrativo, e de caráter investigatório, destinado a subsidiar a atuação do Ministério Público. Trata-se de peça informativa cujos elementos instrutórios - precípuamente destinados ao órgão da acusação pública - habilitá-lo-ão a instaurar a persecutio criminis in judicio. A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela Polícia Judiciária na fase preliminar da persecução penal (informatio delicti) e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito. A investigação policial - que tem no inquérito o instrumento de sua concretização - não se processa, em função de sua própria natureza, sob o crivo do contraditório, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade e da instrução criminal contraditória. A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina como pela jurisprudência dos Tribunais (RT 522/396), cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo. Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia” (STF - 1ª Turma - REcr. nº 136.239-1/SP - RELATOR:- Min. Celso de Mello - DJU 14/08/92, pág. 12227).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO BRUNO DE SOUZA CARLOS, qualificado nos autos, da imputação do artigo 35, da Lei 11.343/06, e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos termos legais e regimentais. Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P. I.C.

Osasco, 13 de abril de 2022.